

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 01 del 03/01/2024

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 01 DEL 03/01/2024

OGGETTO: Lavori di “Ampliamento del Cimitero comunale” I lotto funzionale –
Concessione Proroga Ultimazione Lavori.

CUP: C84E22000010004 CIG: 9988189250 Cap. 1265 - Cod. 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 04 del 13/01/2023, è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale per i lavori di “Ampliamento del Cimitero comunale” I lotto funzionale”, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

- | | |
|--|----------------|
| 1. Importo lavori a base d'asta | € 1.087.871,44 |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12.927,34 |

(A) Importo lavori a base d'asta € 1.100.798,78

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- | | |
|--|--------------|
| 1. Spese per competenze tecniche | € 60.000,00 |
| 2. CNPAIA (4%) | € 2.400,00 |
| 3. IVA 10% sui lavori | € 110.079,88 |
| 4. Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16) | € 22.015,97 |
| 5. IVA su spese tecniche | € 13.728,00 |
| 6. Imprevisti | € 15.000,00 |

(B) Totale Somme a disposizione € 223.223,85

Importo totale dell'intervento (A+B) € 1.324.022,63

- con determinazione n° 537 del 01/09/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l. con sede in via Emilia n. 35/b a Catanzaro, con il ribasso del 19,98% e, quindi, per l'importo netto di € 74.805,45, oltre € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 112.310,11 oltre IVA al 10% come per legge;
- con determinazione n° 803 del 01/12/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente in quanto la determina n° 537/2023 ha acquisito piena efficacia;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, all'impresa appaltatrice in data 27.09.2023 come da verbale Consegna Lavori;
- con nota PEC pervenuta a questa Amministrazione in data 27.12.2023, acclarata agli atti il 28/12/2023 con prot. n° 7592, la ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l., ha fatto richiesta di proroga di 30 giorni del termine di esecuzione dei lavori a causa delle cattive condizioni meteorologiche e dei rallentamenti nei tempi di fornitura dei materiali, dovuti a problemi di approvvigionamento degli stessi;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Passafaro Domenico, con nota inviata via PEC del 27.12.2023, acquisita in data 03/01/2024 al prot. n° 20, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 30 del termine contrattuale di esecuzione dei lavori con le seguenti motivazioni:

- 1) ritardi consegna del ferro;
- 2) avverse condizioni meteorologiche.

Accertato che si rende, pertanto, necessario autorizzare la proroga del tempo utile di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1. di concedere**, per i motivi esposti in narrativa, alla GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l. con sede in via Emilia n. 35/b a Catanzaro, esecutrice dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero comunale*" I lotto *funzionale*", una proroga di giorni **trenta (30)** del termine di esecuzione dei lavori;
- 2. di stabilire** che l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- 3. di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- 4. di dare atto** che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e, pertanto, diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
- 5. di precisare** che l'appalto è finanziato con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;
- 6. di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 27 e 28 comma 3 del D.Lgs. n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1265 – Cod. 1209202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)